ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 201-КГ15-6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 28 мая 2015 г.

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Крупнова И.В.,

судей Воронова А.В., Сокерина С.Г.

при секретаре Носенко Н.А. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе представителя Ермилова А.Ю. – Лавочкина В.О. на апелляционное определение судебной коллегии Московского окружного военного суда от 5 июня 2014 г. по заявлению военного прокурора – войсковая часть полевая почта 14101 в защиту прав Ермилова А.Ю. о взыскании с войсковой части 13962 невыплаченного денежного довольствия.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Крупнова И.В., изложившего обстоятельства гражданского дела, содержание судебных постановлений, принятых по делу, доводы кассационной жалобы, объяснение представителя Ермилова А.Ю. – Лавочкина В.О. в обоснование доводов кассационной жалобы, мнение прокурора отдела управления Главной военной прокуратуры Лиховидова К.С., полагавшего необходимым апелляционное определение отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции, Судебная коллегия по делам военнослужащих

установила:

решением 80 гарнизонного военного суда от 17 марта 2014 г. заявление военного прокурора в защиту прав Ермилова А.Ю. удовлетворено. С войсковой части 13962 в пользу указанного военнослужащего взыскано невыплаченное денежное довольствие в сумме 294669 рублей 88 копеек за

период с 26 декабря 2012 г. по 31 января 2014 г. с учетом повышающего коэффициента 1,5 к ежемесячной надбавке за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей, а также к процентным надбавкам за военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях.

Апелляционным определением судебной коллегии Московского окружного военного суда от 5 июня 2014 г. решение суда первой инстанции отменено. По делу принято новое решение, которым заявление военного прокурора удовлетворено частично.

На командира войсковой части 13962 возложена обязанность произвести перерасчет Ермилову А.Ю. за период с 26 декабря 2012 г. по 31 января 2014 г. ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей с учетом повышающего коэффициента, установленного для военнослужащих, проходящих военную службу в составе воинского контингента Миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровском регионе Республики Молдова.

В удовлетворении заявления о производстве указанного перерасчета с учетом повышающего коэффициента к процентным надбавкам за военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, отказано.

Определением судьи Московского окружного военного суда от 20 ноября 2014 г. в передаче кассационной жалобы Ермилова А.Ю. для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано.

В кассационной жалобе представитель Ермилова А.Ю. – Лавочкин В.О., утверждая о неправильном применении судебной коллегией окружного военного суда норм материального права, выражает несогласие с указанным выше апелляционным определением, просит его отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.

В обоснование он указывает, что в силу закона и разъяснений Департамента бюджетного планирования и социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации названные выше процентные надбавки относятся к дополнительным выплатам и входят в состав денежного довольствия военнослужащих, в связи с чем к ним должен применяться повышающий коэффициент. Следовательно, правовые основания для уменьшения объема выплат Ермилову А.Ю. отсутствуют.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. Воронова А.В. кассационная жалоба передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

Рассмотрев материалы гражданского дела и обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по делам военнослужащих находит жалобу подлежащей удовлетворению.

Согласно ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Судами при рассмотрении дела допущены существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые выразились в следующем.

По делу установлено, что Ермилов А.Ю., проходящий военную службу по контракту в войсковой части 35390, дислоцированной в г. Южно-Сахалинске, с 21 декабря 2012 г. откомандирован в состав воинского контингента Миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровском регионе Республики Молдова.

В соответствии с приказом старшего военного начальника Миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровском регионе Республики Молдова от 26 декабря 2012 г. № 49 Ермилов А.Ю. с указанной даты полагается прибывшим в состав этого воинского контингента на должность оперативного дежурного Объединенного штаба воинского контингента.

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 11 февраля 2013 г. № 79 Ермилову А.Ю. с 26 декабря 2012 г. установлен повышающий коэффициент 1,5 к его денежному довольствию. Этим же приказом определено оформить установленным порядком выдачу второго денежного аттестата Ермилову А.Ю. для получения повышающего коэффициента и суточных расходов по месту нахождения в служебной командировке.

За период с 26 декабря 2012 г. по 31 января 2014 г. денежное довольствие выплачено Ермилову А.Ю. без учета повышающего коэффициента к процентным надбавкам за военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, что послужило основанием для обращения в суд военного прокурора с требованием о восстановлении нарушенного права Ермилова А.Ю. на выплату денежного довольствия в полном объеме.

Удовлетворяя названное требование, суд первой инстанции пришел к выводу, что в силу требований действующего законодательства Ермилов А.Ю., выполняющий задачи по установлению мира и поддержанию правопорядка в Приднестровском регионе Республики Молдова, имеет право на установление повышающего коэффициента ко всему денежному довольствию, а не только к отдельным его составляющим.

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении требования о выплате Ермилову А.Ю. денежного довольствия с учетом повышающего коэффициента к процентным надбавкам за военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, суд апелляционной инстанции исходил из того, что выплата этих надбавок обусловлена нахождением Ермилова А.Ю. в списках личного состава войсковой части 35390, дислоцированной в г. Южно-Сахалинске, а не прохождением военной службы в составе Миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровском регионе Республики Молдова.

Такой вывод основан на неправильном применении норм материального права.

Согласно ч. 23 ст. 2 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» военнослужащим, проходящим военную службу в воинских формированиях, дислоцированных за пределами территории Российской Федерации, а также военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на отдельных территориях Российской Федерации, устанавливаются повышающие коэффициенты или надбавки к денежному довольствию. Правила выплаты денежного довольствия, размеры повышающих коэффициентов и надбавок к денежному довольствию на соответствующих территориях устанавливаются Правительством Российской Федерации в зависимости от мест дислокации воинских формирований и выполняемых военнослужащими задач.

Повышающий коэффициент, порядок применения которого является предметом судебного разбирательства по данному делу, установлен Приложением к Правилам выплаты денежного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу в воинских формированиях, дислоцированных за пределами территории Российской Федерации, а также военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1071.

В силу этой нормы военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах, к денежному довольствию устанавливается повышающий коэффициент в размере 1,5.

Необходимость распространения этой социальной гарантии на Ермилова А.Ю., исходя из выполняемых им служебных задач, следует из п. 3 постановления Правительства РФ от 31 марта 1994 г № 280 «О порядке установления факта выполнения военнослужащими и иными лицами задач в

условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах и предоставления им дополнительных гарантий и компенсаций» (далее – Порядок), которым установлено, что военнослужащие и сотрудники, выполняющие в соответствии с ранее принятыми решениями задачи по установлению мира и поддержанию правопорядка, в частности, в Приднестровском регионе Республики Молдова, находятся в зонах вооруженных конфликтов, в связи с чем им предоставляются соответствующие дополнительные гарантии и компенсации.

В соответствии с п. 91 Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 2700 военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в воинских формированиях, дислоцированных за пределами территории Российской Федерации, а также военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах, денежное довольствие выплачивается с учетом повышающих коэффициентов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1071 «О выплате денежного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу в воинских формированиях, дислоцированных за пределами территории Российской Федерации, а также военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах».

Из приведенных положений действующего законодательства следует, что Ермилов А.Ю. имеет право на применение повышающего коэффициента 1,5 к денежному довольствию за период прохождения военной службы в составе Миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровском регионе Республики Молдова.

При этом из содержания ч. 23 ст. 2 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и Приложения к Правилам следует, что данный коэффициент применяется ко всему денежному довольствию, подлежащему выплате военнослужащему.

Состав денежного довольствия военнослужащих определен ч. 2 ст. 2 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», в силу которого денежное довольствие военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, состоит из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской, которые составляют оклад месячного денежного содержания военнослужащего, и из ежемесячных и иных дополнительных выплат.

В силу ч. 24 ст. 2 этого же закона военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе в отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях,

денежное довольствие выплачивается с учетом коэффициентов и процентных надбавок.

В соответствии с п. 95 Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и п. 7 Правил, денежное довольствие военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, командированным из районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, а также из других местностей с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностей, из высокогорных районов, пустынных и безводных местностей, для выполнения задач в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах, выплачивается с учетом коэффициентов (районных, за военную службу в высокогорных районах, в пустынных и безводных местностях) и процентных надбавок за военную службу в соответствующих районах и местностях, установленных для военнослужащих нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно п. 4 Правил повышающие коэффициенты применяются к размерам денежного довольствия военнослужащих, исчисленным в установленном порядке.

Таким образом, военнослужащим, командированным из льготных районов для выполнения задач в составе Миротворческих сил в Приднестровском регионе Республики Молдовы, денежное довольствие подлежит выплате с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок.

Исходя из изложенного, Ермилову А.Ю., откомандированному в состав воинского контингента Миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровском регионе Республики Молдова из списков войсковой части 35390, дислоцированной в городе Южно-Сахалинске, денежное довольствие, исчисленное с учетом коэффициентов (районных, за военную службу в высокогорных районах, в пустынных и безводных местностях) и процентных надбавок за военную службу в соответствующих районах и местностях, при нахождении в составе миротворческих сил должно выплачиваться с применением повышающего коэффициента 1,5 ко всему его объему.

Вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для применения этого коэффициента к процентным надбавкам за военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, является ошибочным и свидетельствует о неправильном истолковании закона.

Допущенные нарушения повлияли на исход дела и без их устранения невозможна защита нарушенного права Ермилова А.Ю. на обеспечение денежным довольствием в полном объеме.

Это обстоятельство является основанием для отмены в кассационном порядке апелляционного определения судебной коллегии Московского

окружного военного суда от 5 июня 2014 г. и оставления в силе решения суда первой инстанции.

Руководствуясь ст. 386-388, п. 4 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ, Судебная коллегия по делам военнослужащих

определила:

апелляционное определение судебной коллегии Московского окружного военного суда от 5 июня 2014 г. по заявлению военного прокурора – войсковая часть полевая почта 14101 в защиту прав Ермилова А.Ю. о взыскании с войсковой части 13962 невыплаченного денежного довольствия отменить.

Оставить в силе решение 80 гарнизонного военного суда от 17 марта 2014 г. по заявлению военного прокурора в защиту прав Ермилова А.Ю.

Председательствующий

Судьи